

المصطلحات القانونية الأكثر استعمالاً

Commonly Used Legal Terms

مقتبسة عن / موسوعة انكارتا 2006

ترجمة : قحط-ان فؤاد الخطيب / العراق
juror_qahtan1@yahoo.com

TERM المصطلح	DEFINITION التعريف
Acquittal تبرئة ، إعفاء	The formal legal determination that an accused criminal is not guilty. قرار قانوني رسمي بأن المجرم المتهم ليس مذنباً .
Action دعوى أمام القضاء	A formal complaint within the authority of a court of law. شكوى رسمية ضمن اختصاص محكمة قانونية
Affidavit شهادة خطية بقسم	A written statement of facts made voluntarily and confirmed by an oath. Affidavits are used as proof for simple matters that do not require the live testimony of witnesses. إفادة كتابية بحقائق تُلَيَّت تطوعياً وأقرت بواسطة القسم . وتستعمل الشهادات الخطية بقسم كدليل لمسائل بسيطة التي لا تتطلب شهادة حية للشهود .
Alibi ادعاء المتهم بأنه كان في مكان آخر أثناء وقوع الجريمة	The explanation offered by a person accused of a crime to demonstrate that he or she was somewhere other than where the crime took place at the time the crime happened. الشرح الذي يقدمه الشخص المتهم بجريمة لكي يبين بأنه أو بأنها كان في مكان ما غير ذلك الذي حصلت فيه الجريمة أثناء حدوثها .
Appeal يستأنف الدعوى	The request by a losing party (appellant) for an appellate court to review the decision of a trial court or administrative

	agency and find instead in favor of the appellant. طلب يقدمه الطرف الخاسر (المستأنف) لمحكمة الاستئناف لمراجعة قرار المحكمة التي أصدرت الحكم أو الوكالة الإدارية وإيجاد بديله لصالح المستأنف .
Appellate court محكمة الاستئناف	A higher court that reviews the decisions of trial courts or administrative agencies if the losing party appeals such a decision. Appellate court decisions are made by a panel of judges without a jury. محكمة عليا تدقق قرارات المحاكم التي أصدرت الأحكام أو الوكالات الإدارية في حالة استئناف الطرف الخاسر لمثل هذا القرار . وتصدر قرارات محكمة الاستئناف من قبل لجنة قضاة بدون هيئة محلفين .
Assign يتنازل	To transfer to another person all or part of one's property, interest, or rights. For example, if company A has made a contract with company B to buy 10 trucks from B, and then A realizes it does not need the trucks, A can assign its rights to buy the trucks to another company. نقل كل أو جزء من ملكية شخص أو مصلحه أو حقوقه إلى شخص آخر . على سبيل المثال ، إذا تعاقدت شركة أ مع شركة ب لشراء 10 شاحنات من شركة ب ، ثم أدركت شركة أ بأنها لا تحتاج الشاحنات . تستطيع شركة أ التنازل عن حقوقها لشراء الشاحنات إلى شركة أخرى .
Bench trial محكمة يديرها قاض واحد بدون هيئة محلفين	A trial where the judge decides the outcome and there is no jury. محاكمة حيث يقرر القاضي النتيجة بدون تواجد هيئة محلفين .
Breach of contract خرق العقد	The failure of a person to meet or perform his or her obligations under a contract if there is no legal excuse for that failure. إخفاق شخص ما بالإيفاء أو بإنجاز التزاماته ، التزاماتها بموجب عقد في حالة عدم وجود عذر قانوني لذلك الإخفاق .
Burden of proof تقديم البينة	The duty to prove a fact that is in dispute and is relevant to the issue being contested. Rules of procedure establish which party has the burden of proof in any particular situation. For example, the government has the burden to prove that an individual committed a crime-the individual is not required to prove he or

	she is innocent. واجب إثبات حقيقة موجودة فى موضوع النزاع وتتعلق بالقضية موضوع الطعن . والقواعد الإجرائية تبت فى أى طرف يملك تقديم البينة فى أية حالة خاصة . على سبيل المثال ، تملك الحكومة تقديم البينة بان شخصا ما ارتكب جريمة - هنا ليس مطلوبا من الشخص إثبات انه ، إنها بريء .
--	---

Case دعوى قضائية	A general term for a lawsuit. مصطلح عام لدعوى قضائية .
Cause of action سبب التداعى	The act or acts of one person (defendant) that invade the legal rights of another person (plaintiff) and entitle the plaintiff to seek a judicial remedy with a civil lawsuit. Also known as a claim. فعل أو أفعال شخص ما (مدعى عليه) التى تنتهك الحقوق القانونية لشخص آخر (المدعى) وتجيز للأخير البحث عن وسيلة شرعية لاسترداد حق بدعوى قانونية مدنية . كما يدعى أيضا بالطلب .
Civil law القانون المدنى	The body of law governing certain relationships between people, such as marriage, contracts, and torts (injuries), as distinguished from criminal law. The term <i>civil law</i> also refers to the legal tradition derived from ancient Roman law that is presently used in most non-English-speaking countries. In civil law systems, all laws are made by legislators and contained in comprehensive written codes (books of statutes) rather than made by judges through their decisions. مجموعة قوانين تحكم علاقات معينة بين الناس ك الزواج ، العقود ، الأضرار المقصودة أو غير المقصودة (أضرار) ، مما يميزها عن القانون الجنائى . ويشير مصطلح القانون المدنى أيضا إلى التقليد القانونى المشتق من القانون الرومانى القديم المستعمل حاليا فى معظم البلدان الناطقة باللغة غير الإنكليزية . فى أنظمة القانون المدنى ، يشرع كل القوانين مشرعون ويتم احتواؤها فى مدونات شمولية مكتوبة (سجلات القوانين) بدلا من القيام بها من قبل القضاة من خلال قرارات أحكامهم .

Common law القانون العام	The legal tradition developed in England beginning in the 11th century and presently used in most English-speaking countries. In common law systems, legal rules are created by the decisions of judges. تطور التقليد القانوني في إنكلترا بداية في القرن الحادي عشر . ويستعمل حاليا في معظم البلدان الناطقة بالإنكليزية . في أنظمة القانون العام تتأتى الأنظمة القانونية من قرارات حكم القضاة .
Constitution الدستور	The fundamental law of a nation or state that establishes the nature and limitations of the government. The constitution may be written (as in the United States) or unwritten (as in Great Britain). القانون الأساسي للأمة أو الدولة الذي يحدد طبيعتها وحدود الحكومة . وقد يكون الدستور مكتوبا (كما في الولايات المتحدة) أو غير مكتوب (كما في بريطانيا العظمى) .
Contract العقد	An agreement between two or more persons that creates an obligation for each to do or refrain from doing something and that is enforceable in court. اتفاقية بين شخصين أو أكثر التي تؤسس التزاما لكل منهما للقيام أو الامتناع عن القيام بشيء ما الذي يمكن تطبيقه في المحكمة .
Conviction الإدانة	The judgment that a person accused of a crime is guilty. A conviction can result from the accused's guilty plea or from a trial. قرار حكم محكمة بأن الشخص المتهم بجريمة هو مذنب . ويمكن للإدانة أن تنتج عن دعوى قضائية للمتهم المذنب أو من جراء المحاكمة .
Counterclaim دعوى مضادة في قضية تنظر فيها المحكمة	A claim by a defendant in response to a plaintiff's claim-as when a patient sues a physician for malpractice and the physician counterclaims that the patient failed to pay the bill. ادعاء يقدمه المدعى عليه جوابا على طلب المدعى بأنه عندما يشكو مريض طبيبا لسوء ممارسة ، يرفع الأخير دعوى مضادة بأن المريض أخفق في تسديد الفاتورة .
Criminal law القانون الجنائي	Law that declares certain behavior to be harmful to society and establishes the

	punishment for such behavior. هو القانون الذي يعلن بأن سلوكا ما يضر فى المجتمع ويثبت العقوبة لمثل هذا التصرف .
--	--

Deed سند	A document with which an owner transfers ownership of an object or a plot of land to someone else. وثيقة يحول المالك بموجبها ملكية شىء ما أو قطعة ارض لشخص آخر .
Defendant المدعى عليه	The person who is sued in a civil lawsuit, or the person accused of a crime in a criminal lawsuit. شخص مشكو منه فى دعوى قضائية مدنية ، أو هو شخص متهم بجريمة فى دعوى جنائية .
Deposition شهادة خطية مقرونة بقسم	The testimony of a witness obtained through an oral interview or written questions (interrogatories) outside of court. The interview process is also known as a deposition. شهادة شاهد تم الحصول عليها من خلال مقابلة شفوية أو عن طريق أسئلة تحريرية (استجوابات) خارج قاعة المحكمة . و تعرف عملية المقابلة أيضا بأنها شهادة خطية مقرونة بقسم .
Discovery اكتشاف	The process by which parties acquire information about the case from each other before trial. The term also applies to the specific techniques that the law permits for obtaining the information, such as depositions. عملية بواسطتها يكتسب الأطراف معلومات حول الدعوى القضائية من احدهما الآخر قبل إجراء المحاكمة . وينطبق المصطلح أيضا على فنون محدودة التى يسمح بها القانون للحصول على المعلومات كالشهادات الخطية المقرونة بقسم .
Dissent رأى معارض	The explicit disagreement of one or more judges of an appellate court with the decision passed by a majority of the judges. The judges who disagree with the majority may or may not write a dissenting

	opinion; such an opinion is also known as a dissent. عدم موافقة صريحة من لدن قاض أو أكثر لمحكمة الاستئناف بقرار تصدره أغلبية القضاة . والقضاة الذين يرفضون بالأغلبية ربما أو ربما لا يكتبون رأيا معارضا . ورأى كهذا يعرف أيضا بأنه رأى معارض .
Easement ارتفاق	The right to use, but not to own, someone else's property. For example, if person A's land does not border on a road, A may ask his or her neighbor B for an easement to build a driveway across B's land to the road. حق استعمال ، وليس امتلاك ، ملكية شخص ما . مثال ، إذا كانت أرض الشخص أ لا تتاخم طريقا ، هنا ربما يطلب أ من جاره ، جارته ب ارتفاقا لإقامة طريق مرور عبر أرض ب المؤدى إلى الطريق .
Evidence بينة	Information offered as proof by the parties in a trial or an administrative hearing. معلومات تقدم كدليل من قبل الأطراف فى محاكمة أو جلسة استماع إدارية .
Ex post facto law قانون ذو اثر رجعى	A law passed after the occurrence of an action, which changes the legal consequences of the action. The U.S. Constitution forbids the enactment of ex post facto laws. From Latin meaning <i>after the fact</i>. قانون صدر بعد حدوث فعل ، الذى يغير التبعات القانونية للدعوى القضائية . ويمنع الدستور الأمريكى تشريع قوانين ذوات آثار رجعية . وجاء ذلك من المعنى اللاتينى بعد الحقيقة .
Felony جريمة ، جناية	A crime that is more serious than a misdemeanor. Commonly, statutes in the United States define felonies as crimes that are punishable by imprisonment for a year or more or by death. الجريمة التى هى أكثر خطورة من الجنحة . عموما تعرف التشريعات فى الولايات المتحدة الجنايات على أنها جرائم يعاقب عليها بالسجن لعام أو أكثر أو بالموت .
Grand jury هيئة المحلفين الكبرى	A group of people who hear evidence against a person accused of a crime and determine whether sufficient information exists to charge the person with the crime. مجموعة من الأشخاص الذين يسمعون البيانات ضد

	الشخص المتهم بجريمة وتفصل فيما إذا كانت المعلومات المتوفرة كافية لاتهام الشخص بجريمة .
Indictment اتهام	A grand jury's formal written accusation that a person committed a crime. The U.S. Constitution requires the government to obtain indictments for certain serious crimes rather than use an information. اتهام تحريري رسمي لهيئة المحلفين الكبرى بان الشخص ارتكب جريمة . ويتطلب الدستور الأمريكي من الحكومة الحصول على الاتهامات لجرائم خطيرة معينة بدلا من استعمال معلومات .
Information معلومات	A written accusation that a person committed a crime. An information differs from an indictment because it is issued by a government official (usually the prosecutor), rather than by a grand jury. اتهام كتابي بان شخصا ارتكب جريمة . و تختلف المعلومات عن الاتهام لأنها تصدر عن موظف حكومي (عادة النائب العام) ، بدلا من هيئة المحلفين الكبرى .
Injunction إنذار قضائي	A court order prohibiting a person from doing a specific act or commanding the person to discontinue acting in a certain way. أمر محكمة يمنع الشخص من القيام بفعل محدد أو يأمر الشخص بالتوقف عن القيام بعمل في طريقة معينة .
Interrogatories استجوابات	A set of written questions submitted to a witness before a trial to obtain information about the case. مجموعة من الأسئلة المكتوبة المطروحة على شاهد قبل إجراء المحاكمة للحصول على معلومات حول الدعوى القضائية .
Judge قاض	A public officer who presides over a court and decides questions of law. موظف حكومي يترأس محكمة ويقرر المساءلات القانونية .
Judgment قرار حكم	The final decision of a court resolving the dispute and determining the rights of the parties. قرار نهائي لمحكمة يحل نزاعا ويقرر حقوق الأطراف .

Jurisdiction	The right of a court to hear and determine
--------------	--

سلطة النظر فى الدعاوى و الفصل فيها	a case. حق المحكمة فى الاستماع والفصل فى دعوى قضائية .
Jury هيئة المحلفين	A group of people who hear the evidence, determine the facts, and-after instruction by the judge-determine the legal outcome of a case. Also known as <i>petit jury</i> to distinguish it from <i>grand jury</i> . مجموعة من الأشخاص الذين يستمعون الى البينات ، ويفصلون فى الحقائق وبعد تعليمات من قبل القاضى ، تقرر المحصلة القانونية لدعوى قضائية . كما تعرف بهيئة المحلفين الصغرى تميزا لها عن هيئة المحلفين الكبرى .
Lien حق الحجز على ممتلكات شخص استيفاء لدين أو التزام قانونى	A claim against the property of another person for payment of some debt or obligation that the person owes to the claimant. For example, if a bank loans a person money to buy a car, the bank may retain a lien against the car. If the buyer fails to make regular payments on his or her loan, the bank can take possession of the car. طلب ضد ملكية شخص آخر بقصد تسديد دين ما أو التزام المدين به للمدعى . مثلا إذا يقرض المصرف شخصا ما نقودا كي يشتري بها مركبة ، ربما يحتفظ المصرف بحق حجز ضد المركبة . وفى حالة فشل المشتري للقيام بتسديدات منتظمة لقرضه ، لقرضها ، فيإمكان المصرف وضع اليد على المركبة .
Majority opinion رأى الأغلبية	The opinion written by the majority of judges of an appellate court to explain their decision if the panel is not unanimous. الرأى الذى تكتبه أغلبية قضاة محكمة الاستئناف لشرح قرارهم إذا كانت اللجنة هي ليست بالإجماع .
Misdemeanor جناية	A crime less serious than a felony and, in the United States, generally punishable by a fine or by imprisonment for less than one year. الجناية اقل خطورة من الجريمة ، وفى الولايات المتحدة ، يعاقب عليها بصورة عامة بغرامة أو بالحبس لمدة تقل عن سنة واحدة .
Motion استدعاء يقدم إلى محكمة أو قاض	A written or oral request to the court for a ruling or order directing that some act be done.

	طلب كتابي أو شفهي يقدم للمحكمة طلباً لقرار محكمة أو لأمر يوضح بأن عملاً ما يجب أن ينفذ .
Opinion رأى	A written explanation of a judge's decision. شرح مكتوب لقرار حكم قاض .
Party طرف	In a civil case, the individual or organization suing (known as the plaintiff) or being sued (the defendant). In a criminal case, the two parties are the government (prosecution) and the person accused of a crime (defendant). فى الدعوى المدنية ، يدعى الشخص المتداع أو المنظمة (بالمدعى) ، أو فى حالة كونه مشكوك منه فيدعى بـ (المدعى عليه) وفى الدعوى الجنائية الطرفان هما الحكومة (جهة الادعاء) والشخص المتهم بجريمة هو (المدعى عليه) .
Plaintiff مدعى	In a civil case, the party who initiates the case is the plaintiff. In a criminal case, the government (prosecution) is the plaintiff. فى الدعوى المدنية ، الطرف الذى ينشئ الدعوى القضائية يعرف بأنه المدعى . وفى الدعوى الجنائية فإن الحكومة (جهة الادعاء) هى المدعى .
Pleading مرافعة	A document filed by each party at the beginning of a lawsuit, stating each side's descriptions of the controversy and what each party thinks the court should do about it. لائحة تقدم من قبل كل طرف فى بداية الدعوى القضائية المدنية تذكر فيها أوصاف كل طرف للخلاف الدائر وما يعتقد كل طرف بما يتوجب على المحكمة القيام به إزاءه .
Precedent السابقة	Prior cases with similar circumstances that help the court decide the current case. دعاوى قضائية سابقة ذات ظروف مشابهة والتى تساعد المحكمة فى الفصل بالدعوى القضائية الراهنة .

Reasonable doubt شك معقول	In the United States, the standard used to determine the guilt or innocence of a person accused of a crime. The prosecution must demonstrate to the jury that the accused is guilty beyond a reasonable doubt.
------------------------------	--

	فى الولايات المتحدة ، المعيار المستعمل فى الفصل بين ذنب أو براءة الشخص المتهم بجريمة . ويجب على جهة الادعاء القيام بالإيضاح لهيئة المحلفين بان المتهم هو مذنب لا يرقى إليه الشك .
Stare decisis مراعاة ما تم به من مسائل	The policy that directs judges to follow precedent. It is a Latin phrase meaning <i>to abide by decided cases</i>. السياسة التى ترشد القضاة لإتباع سابقه . إنها عبارة لا تينية تعنى الالتزام بدعاوى محسومة .
Statute of limitations قانون تحديد المهل القانونية	A law that requires lawsuits to be filed within a certain number of months or years after the event that triggers the lawsuit occurs. قانون يتطلب تحريك الدعاوى القضائية فى غضون بضعة أشهر أو سنوات من حدوث الحادثة التى أنشأت الدعوى .
Summary judgment قرار حكم وجيز	A judgment given by the judge before the parties present any evidence. Judges may issue summary judgments if there are no disputed facts and only an issue of law must be determined. قرار حكم يعطى من قبل قاض أمام الأطراف التى تقدم أية بينه . وقد يصدر القضاة أحكاما موجزه إذا لم تكن الحقائق موضوع خصومة وان هناك مسألة قانونية يجب الفصل بها .
Testimony شهادة	Information given by a witness under oath during a trial, pretrial proceeding, or administrative hearing. It may be oral or in the form of affidavits or depositions. Testimony is a form of evidence. معلومات تعطى من قبل شاهد تحت القسم أثناء إجراء المحاكمة ، ما قبل إجراءات المحاكمة ، أو جلسة استماع إدارية . وقد تكون شفوية أو بشكل شهادة خطية بقسم ، أو شهادة مقرونة بقسم . والشهادة هى شكل من أشكال البينات .
Tort ضرر	Under civil law, a wrong committed by one person against another. بموجب القانون المدنى ، هو أذى يرتكبه شخص ما ضد آخر .
Trial محاكمة	Proceedings in a court, in which the judge or jury listens to the parties' presentation of evidence and then makes a decision

	based on the law. دعاوى قضائية فى المحكمة التى يصغى فيها القاضى أو هيئة المحلفين إلى ما تقدمه الأطراف من بينات ثم يعقبها اتخاذ قرار مرتكزة على القانون .
Verdict حكم المحلفين	The jury's decision about the matters presented for their determination during a trial. قرار هيئة المحلفين بصدد القضايا المطروحة للفصل فيها أثناء إجراء المحاكمة .
Versus ضد	A Latin word meaning <i>against</i>. The abbreviation for versus, <i>v.</i>, is used with the names of the parties to identify a lawsuit. For example, <i>Hawkins v. McGee</i>. كلمة لاتينية تعنى ضد . ومختصر كلمة versus هو v. حيث تستعمل مع الأطراف لتشخيص الدعوى القضائية مثلاً : هوكنز ضد ماك جى . Hawkins v. McGee.
Witness شاهد	A person who testifies, either orally or in writing, before a court or administrative agency. شخص يؤدي الشهادة أمام محكمة أو وكالة إدارية إما شفها أو كتابيا .